

<제09장 비정규근로자.제01절 기간제근로자>

[기출][1][2018~2]기간제 근로계약 만료 시 사용자의 갱신거절이 부당해고에 해당하는지에 관한 판례법리

《【문제2】 기간의 정함이 있는 근로계약의 기간 만료 시 사용자의 계약갱신 거부를 부당해고라고 판단할 수 있는 경우에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25점)》

<문제2> 기간제 근로계약 만료 시 사용자의 갱신거절이 부당해고에 해당하는지에 관한 판례법리

I. 문제의 제기

- 기간제 근로계약은 원칙적으로 약정한 기간의 만료로 근로관계가 종료된다. 따라서 계약기간 만료 시 사용자가 갱신을 거부하는 것은 당연히 해고로 취급되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 일정한 요건이 충족되는 경우 계약갱신 거부가 사실상 해고와 동일한 효과를 가지므로 근로기준법상 부당해고 여부가 문제된다. 이하에서는 판례가 정립한 법리를 중심으로, <어떠한 경우에 기간제 근로계약의 갱신거절이 부당해고로 판단될 수 있는지>를 설명한다.

II. 기간제 근로계약의 법적 성격

1. 기간제 근로계약의 원칙

- 기간제 근로계약은 계약 기간이 도래하면 근로관계가 종료되는 것이 원칙이다. 이는 근로계약의 자유와 기간약정의 구속력을 존중하는 차원에서 일반적으로 인정된다.

2. 법령 규정 내용

- "기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조 제1항"은 사용자가 2년을 초과하여 기간제 근로자를 사용할 수 없도록 규정하여, 기간제 근로자의 남용을 제한하고 있다. 그러나 2년 미만의 계약이라 하더라도, 계약갱신 거부가 해고와 마찬가지로 부당노동행위로 다루어지는 경우가 있다.

III. 판례 법리

1. 갱신기대권의 인정

- "대법원"은 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 의하여 일정한 요건이 충족되면 계약이 갱신된다는 갱신 관행이나 규범적 근거가 있는 경우, 근로자에게 계약갱신에 대한 정당한 기대권이 발생한다고 본다. 이러한 경우 기간만료를 이유로 한 갱신 거부는 해고에 해당하여 "근로기준법 제23조"의 해고 제한이 적용된다.

2. 판단 요소

- 갱신기대권 여부의 판단 요소는 ① 취업규칙·단체협약 등에 계약갱신 관련 규정이 존재하는지 여부 ② 반복적·계속적으로 계약이 갱신되어 온 관행이 있는지 여부 ③ 사용자의 인사 운영 방식, 업무의 계속성, 근로자에 대한 평가·운영 실태 ④ 근로자가 객관적으로 보아 계약 갱신에 대한 합리적 기대를 가졌는지 여부 등이다.

3. 갱신거부의 정당성

- 갱신기대권이 인정되는 경우에도, 사용자가 근로자의 근무성적 부진, 업무 태만, 경영상 필요 등 합리적 사유를 들어 갱신을 거부한다면 이는 정당하다. 그러나 정당한 사유 없이 단순히 사용자 편의만을 이유로 갱신을 거부하는 것은 부당해고에 해당한다.

IV. 구체적 적용 기준

1. 갱신기대권이 인정되는 경우

- 기간제 교사, 연구원, 공공기관 무기계약직 등에서 반복적으로 계약이 갱신된 경우, 근로자에게는 갱신기대권이 인정될 수 있다. 특히, 계약갱신의 사유나 절차가 객관적으로 규율되어 있는 경우, 갱신거부는 해고와 동일한 법적 심사를 받는다.

2. 갱신거부가 부당해고로 판단되는 경우

- 갱신거부가 부당해고로 판단되는 경우는 ① 계약갱신 거부 사유가 구체적으로 존재하지 않거나, 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 합리적 이유가 없는 경우 ② 인사평가, 근무태도, 경영상 사정 등을 이유로 하더라도, 그것이 객관적으로 합리성을 인정받을 수 없는 경우 ③ 노동조합 활동이나 고용불안 회피 등 부당한 동기에 기초한 경우 등이다.

V. 결론

- 기간제 근로계약은 원칙적으로 기간 만료와 동시에 종료되지만, 일정한 규범적 근거 또는 갱신 관행으로 근로자에게 갱신기대권이 발생하는 경우에는 계약갱신 거부가 곧 해고로 간주된다. 따라서 이 경우 사용자는 해고 제한 원칙에 따라 사회통념상 근로계약을 계속할 수 없을 정도의 합리적 이유가 존재해야 하며, 정당한 이유 없이 계약 갱신을 거부하는 것은 부당해고에 해당한다. 결국 판례 법리에 의하면, <계약갱신 거부가 정당한지> 여부는 근로자의 갱신 기대권의 존재와 갱신거부 사유의 합리성을 중심으로 구체적 사정을 종합적으로 판단하여야 한다.